សមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គលនោះជាៈ

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស

៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបានទេ។

កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចា ប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

ភាពចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី នៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១ ប្រការដែលត្រូវជៀសវាង នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងរាល់កិច្ចសន្យាគឺបិតនៅត្រង់ថាភាគីទាំងឡាយសុខចិត្តទទួលយកដោយគោលការណ៍សេរី ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយគ្មានការបោកបន្លំ ឬដោយកិច្ចសន្យាតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរ គឺតម្រូវឱ្យភាគីទាំងឡាយប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី។ ហេតុនេះនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់នាពេលចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិណាមួយចាំបាច់ភាគីនីមួយៗ ត្រូវចៀសវាងឱ្យបាន នូវប្រការមួយចំនួនដូចតទៅៈ

ការភាន់ច្រឡំ

រដ្ឋនីមួយៗអាចលើកការភាន់ច្រឡំរបស់ខ្លួន ដើម្បីមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានក្នុងកាលៈទេសៈ ឬ ពេលណាៈ

ក.ការភាន់ច្រឡំនោះពាក់ពន្ធ័ដល់ហេតុណាមួយដែលមានក្នុងពេលចុះសន្ធិសញ្ញាហើយដែលជាមូលដ្ឋាននៃការចុះសន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ.ការភាន់ច្រឡំនោះ មិនមែនបង្ករឡើងដោយអាកប្បកិរិយាបណ្តែតបណ្តោយរបស់ខ្លួននោះទេ។

គ.ការភាន់ច្រឡំទៅលើការតាក់តែងអត្ថបទ មិនធ្វើឱ្យខូចដល់សុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញានោះទេ។

-ការបោកបន្លំ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបាន ដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំខ្លួន ឱ្យចុះសន្ធិសញ្ញានោះដោយមធ្យោបាយបោកបន្លំ។

-ការសកប៉ាន់ទៅតំណាងរដ្ឋមួយ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាណាមួយបានដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំឱ្យអ្នកតំណាងខ្លួនចុះសន្ធិសញ្ញានោះ តាមរយៈនៃការសូកប៉ាន់។

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំតំណាងរដ្ឋមួយ

សន្ធិសញ្ញាមិនមានអានុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាតំណាងរដ្ឋមួយទៀត ប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំឱ្យ

ចុះសន្ធិសញ្ញានោះការ

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយគំរាមគំហែង ឬ ដោយការប្រើកម្លាំង

សន្ធិសញ្ញមិនមានអនុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាសន្ធិសញ្ញានោះ កើតឡើងដោយរដ្ឋមួយប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំខុសនីតិអន្តរជាតិទៅលើតំណាងរដ្ឋមួយទៀត។

-សន្ធិសញ្ញដែលចរិតខុសនឹងនីតិអន្តរជាតិ

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៣៨ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ីត្លែសង្កត់ជាប់ប្រទេសជិតខាងដាក់ជាចំណុះរបស់ខ្លួន។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីចប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា នយោបាយឈ្លានពានរបស់របបណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់អ៊ីត្លែរនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី ២។ នយោបាយវាតទឹកដីមានរបស់អ៊ីត្លែរនេះជាភាសាអាឡឺម៉ង់គេឱ្យ ឈ្មោះថាអង់ស្លុស។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៩៣៨ លោកអ៊ីត្លែរបានយកប្រទេសអូទ្រីសមកជាប់នឹងទឹកដីរបស់ ខ្លួន។ បន្ទាប់មកក៏បានវាតទីមកដល់ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី។ ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសបារាំង។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងមុយនីច

បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាច រួមមានប្រទេសនអ៊ីតាលី បារាំង អង់គ្លេស បានសម្រេចយកតំបន់ស៊ុយដែត ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនស្លូវ៉ាគីឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីច គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិរបស់មហាអំណាច ចក្រភពអង់គ្លេស អ៊ីតាលី និង បារាំងដែលបានចង់ប្លន់ទឹកដីរបស់ប្រជាជនឆេកូស្លូវាគីទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងគោលបំណងយកចិត្តលោកអ៊ីត្លែរដើម្បីកុំឱ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់វាយចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបង្វែផែនការវាយលុក របស់លោកអ៊ីត្លែរនេះឆ្ពោះទៅរកសហភាព សូវៀតវិញ។ នេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាណាចនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យលោកអ៊ីត្លែរឆក់យកឱកាសនេះ បង្កបង្កើតជាសង្គាមលោកលើកទី២តែម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមវាយលុកពីប្រទេសប៉ូឡូញទៅ។

. សន្ធិសញ្ញា សៀម ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៨៦៣ ដែលមេទ័ពសៀមឱ្យព្រះនរោត្តមចុះព្រះហត្ថលេខាហើយតម្កល់ទុកសន្ធិសញ្ញានេះជាសម្ងាត់មិនឱ្យនរណាដឹង។

. សន្ធិសញ្ញា បារាំង ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ១៨៨៤ ដែលលោកទេសាភិបាល គំរាមឱ្យព្រះបាទនរោត្តមចុះព្រហត្ថលេខា ដើម្បីទទួលយករបបអាណានិគមន៍ជំនួសរបបអាណាព្យាបាល។

. ការបង្ខិតបង្ខំដោយរដ្ឋ តាមមធ្យោបាយ គំរាមគំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំង

. ច្បាប់បដិបញ្ញត្តិ កើតចេញពីពាក្យ ឡាតាំងដែលថា

. ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការពន្យល់ ឬ បង្ហាញមូលហេតុអ្វីឡើយ

. បដិប្បញត្តិៈ ការដកអនុភាពមួយភាគរបស់ច្បាប់មួយ ដោយច្បាប់ក្រោយមកទៀតដែលមានអនុភាពជាងច្បាប់មុន។

៦.២.៣. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគី

លំនាំនៃការបង្កើតសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញា ជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃនិតិអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះ ការបង្កើតនិងរៀបចំ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មានន័យថាជាលំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកោលការណ៍អន្តរជាតិស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាហើយជាទូទៅត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចតទៅៈ

ទី១-លុះតែរដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រកបដោយសម្ថកិច្ចត្រឹមត្រូវ ។

ទី២-បេសកជនដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាត្រូវមានលិខិតប្រទានសិទ្ធ (fullpower) ត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សានឹងដើម្បីទៅចុះហត្ថលេខា។ លិខិតផ្ដល់សិទ្ធិ ជាឯកសារផ្លូវការដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមាន សម្ថតកិច្ចនៃរដ្ឋមួយ ចាត់តាំងមួយរូប ឬ ច្រើនរូបជាតំណាងរបស់រដ្ឋនោះ

កាតព្វកិច្ចដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងសន្ធិសញ្ញា។ ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំណាងរដ្ឋរបស់ខ្លួន សម្រាប់រាល់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការចុះសន្ធិសញ្ញា និងពុំតម្រូវឱ្យបង្ហាញលិខិតផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់គោលដៅនៃលំនាំចុះសន្ធិសញ្ញាដែរ។

ទី៣-ការចរចាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើសេចក្តីព្រាងរហូតដល់អត្ថបទដើមរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ជាទូទៅអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាបានចាត់តាំងនិងរៀបចំដោយតំណាងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈនៃការចរចាពិភាក្សា ឬ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា។

ទី៤-ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទ របស់សន្ធិសញ្ញារហូតទៅដល់ការចុះហត្ថលេខានៃការចរចារ។ ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាគឺជាការទទួលស្គាល់និងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវទៅលើអត្ថបទដោយ មានការចុះហត្ថលេខាទៅលើរាល់ទំព័រអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា។

ទី៥-ការទទួលយកទាំងស្រុងចំពោះអត្ថបទនៃសន្ធិសញ្ញា ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅការផ្តល់សច្ចាប័ន។

ទី៦-សន្ធិសញ្ញា ចូលជាធរមាន ជាធម្មតា បទបញ្ញត្តិមាត្រានានា នៃសន្ធិសញ្ញា អាចកំណត់អំពីការបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញាមានទ្រង់ទ្រាយធំសំខាន់គឺៈ

ក. សន្ធិសញ្ញា ឧបតោភាគី អាចកំណត់ការចូលជាធរមាន តាមកាលបរិច្ឆេទពិសេស ដោយឡែកមួយ ដោយយោងលើថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ចុងក្រោយរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ. ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមាន គឺកំណត់ទៅតាមចំនួនរដ្ឋដែលសម្តែងការយល់ស្របសម្រាប់ការចូលជាធរមានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះសន្ធិសញ្ញា មួយក៏អាចចូលធមានជាបណ្តោះអាសន្នផងដែរ។ នៅក្នុងករណីខ្លះចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលពុំមានអត្ថន័យធំធេងខាងផ្នែកនយោបាយ ឬ សេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅគេតែងតែ បង្រួញនូវនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឱ្យនៅខ្លីតែពីរដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ ។

ដំណាក់កាលទី ១ ការពិភាក្សា និង ការចរចារ

ដំណាក់កាលទី ២ ការចុះហត្ថលេខា និងការប្តូរអត្ថបទ សន្ធិសញ្ញា ។

៧-ការឱ្យសច្ចាបន័ គឺជាលិខិតិអន្តរជាតិផ្លូវការ ដែលធ្វើឱ្យរដ្ឋមួយបញ្ជាក់ពីការយល់ ព្រមរបស់ខ្លួនចំពោះកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ ។

តាមច្បាប់អន្តរជាតិ ការឱ្យសច្ចាប័នមានពីររបៀប

ទី១ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតជាតិ ។

ទី ២ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតអន្តរជាតិ ។

៦.២.៤. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

លំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

ដើម្បីរៀបចំបង្កើតសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីរដ្ឋ ទាំងឡាយត្រូវតែដំណើរការទៅតាមលំនាំដូចតទូទៅ៖

១. មតិផ្តើម និង សំណើររបស់រដ្ឋ ឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយ លើប្រធានបទ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាណាមួយ ។

២. បើកសម័យប្រជុំ ឬ សន្និសីទអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាពីរ គឺការស្រង់មតិ អង្គប្រជុំ ឬសន្និសីទ និងការសម្របសម្រួលចំពោះមតិផ្ទុយគ្នា ។

៣. ការអនុម័តអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា ដោយអង្គសន្និសីទ។

៤ . ការចុះហត្ថលេខា ដោយភាគីតំណាង។

៥. ការឱ្យសច្ចាប័ន បន្ថែមលើហត្ថលេខារបស់អ្នកតំណាង។

៦. ការចូលជាធរមាន(កាលណាសច្ចាប័នគ្រប់ចំនួន)។

ការចុះបញ្ជីការ និង ការផ្សព្វផ្សាយ

សន្ធិសញ្ញាដែលចូលជាធរមានរួចហើយ ត្រូវយកមតម្កល់ទុកហើយត្រូវចុះបញ្ជីនិងផ្សាយនៅក្នុងកម្រងសន្ធិសញ្ញារបស់សហប្រជាជាតិដើម្បីឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងឮមាត្រា ៨០ ។ សន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយស្ងាត់កំបាំងដើម្បីអនុវត្ត ដោយលួចលាក់មិនអាចចាត់ទុកជាត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់។

(ខ) រក្សាទុក

(ខ)រក្សាទុក ជាសេចក្តីប្រកាសដែលធ្វើដោយរដ្ឋមួយ ហើយដែលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះ រដ្ឋអះអាងថានឹងធ្វើការបដិសេធ ឬ កែប្រែអនុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិខ្លះៗរបស់សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរដ្ឋនោះ។

(ខ)រក្សាទុកអាចអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋមួយយល់ព្រមទាំងស្រុងចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី។ ដោយគ្រាន់តែទុកលទ្ធភាពឱ្យរដ្ឋ មិនអនុវត្តបទបញ្ញត្តិណាមួយចំនួនដែរដែលខ្លួនមិនទាន់ចង់អនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។

ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់ ពិតមែនតែរដ្ឋភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា ប៉ុន្តែរដ្ឋនោះក៏អាចបញ្ចប់ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានដែរ អាស្រ័យដោយការស្រុះស្រួលទាំងសងខាង តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអាចបញ្ចប់ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

១. តាមការព្រមព្រៀង ការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីនានាដែលមានបំណងចង់លុបចោល សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងករណីខ្លះជាទង្វើលុបចោលតែម្តងមានន័យថាបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវសន្ធិសញ្ញា។

២. ការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៃសន្ធិសញ្ញាឧបតោភាគីៈ នេះមានន័យថាជាការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៅក្នុងភាគីទ្វេភាគី អាចសន្មតថា ជាការបញ្ចប់នៃសន្ធិសន្ធិសញ្ញាមួយ។

៣. ការប្រកាសមិនទទួលយក (ខ) ណាមួយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា

៤. ការផុតកំណត់សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយកំណត់ និង បញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

៥. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយផលវិបាកនៃវិកលភាពនៃគោលការណ៍ស្មគ្រ័ចិត្ត ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាអាស្រ័យដោយផលពិបាកនៃវិកលភាពរបស់គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៤៨ ដល់ ៨២ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាក្នុងនោះរួមមានៈ

ក.ការភាន់ច្រឡំ

ខ.ការបំភាន់ ឬ ការបោកបន្លំ

គ.ការបង្ខិតបង្ខំ

ឃ.ការផ្ទុះសង្គ្រាម

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវីយ៉ែន ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ

មករា ឆ្នាំ ១៩៨០។

បុព្វកថា

ជំពូកទី ១ សេចក្តីផ្តើម

មាត្រា ១ ៖ វិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន